

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2417/2536

นาย สมบัติ อนันต์
นาง ปราณี ตั้ง มั่น หรือ เจริญ วงศ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 921

คำว่า "บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตน" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคแรก หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เขียนลายมือชื่อด้วยตนเองหรือนิติบุคคลตามกฎหมายที่มีอำนาจกระทำการแทนลงลายมือชื่อกระทำการแทนโดยจะลงชื่อสมมติ หรือนามแฝงหรือชื่อเสียงที่ใช้ในการค้าอันเป็นที่แน่นอนว่าหมายถึงบุคคลใดซึ่งมีเจตนาให้ลายมือชื่อที่ลงในตัวเงินนั้นเป็นชื่อของตน การที่จำเลยที่ 2 เขียนคำว่า "แสงรุ่งเรือง" ซึ่งเป็นชื่อร้านของจำเลยที่ 2 ลงด้านหลัง เช็คพิพาททั้งสองฉบับ ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เจ้าของร้านเป็นผู้ลงลายมือชื่อของตนในเช็คดังกล่าวจึงเป็นการลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 900 วรรคแรก, 919, 989 วรรคแรก เมื่อเช็คพิพาทเป็นเช็คผู้ถือจำเลยที่ 2 จึงเป็นผู้ประกัน (อาวัล) จำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายตามมาตรา 921, 940 และ 989 วรรคแรก ย่อมอยู่ในฐานะต้องผูกพันใช้เงินตามเนื้อความในเช็คเช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายตามมาตรา 967, 989 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามเช็คสองฉบับซึ่ง
จำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งจ่ายและจำเลยที่ 2 เป็นผู้สักรหัส จำนวนเงิน 354,734.59 บาท
แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้ลงลายมือชื่อสักรหัสเช็คตามฟ้องโจทก์
ทั้งสองฉบับ และมีได้เป็นเจ้าของร้านแสงรุ่งเรือง โจทก์ให้จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโดยนำ
เงินที่ให้กู้มามอบให้จำเลยที่ 2 นำไปให้จำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 1 ออกเช็คให้โจทก์
ยืมยืมไว้โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้เขียนข้อความว่า"แสงรุ่งเรือง" ด้านหลัง เช็คคำว่าแสง
รุ่งเรืองเป็นชื่อร้านของจำเลยที่ 2 ไม่ใช่บุคคลตามกฎหมาย จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้อง
ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 350,000 บาทแก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า การที่จำเลยที่
2 เขียนคำว่า "แสงรุ่งเรือง" ซึ่งเป็นชื่อร้านของจำเลยที่ 2 ลงด้านหลังเช็คพิพาททั้ง
สองฉบับดังกล่าวเป็นการลงลายมือชื่อสักรหัสเช็คอันจะทำให้จำเลยที่ 2 ต้องร่วม
กับจำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายรับผิดชอบชำระเงินตามเงื่อนไขในเช็คดังกล่าวแก่โจทก์หรือไม่
เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคแรก บัญญัติว่า

"บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินย่อมจะต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในตั๋วนั้น"
บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนหมายถึงบุคคลธรรมดาที่เขียนลายมือชื่อด้วยตนเองหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายที่ผู้แทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนลงลายมือชื่อกระทำการ
แทนโดยจะลงชื่อสมมติหรือนามแฝงหรือชื่อเสียงที่ใช้ในทางการค้าซึ่งเป็นที่แน่นอน
ว่าหมายถึงบุคคลใด โดยมีเจตนาให้ลายมือที่ลงในตั๋วเงินเป็นชื่อของตน การที่จำเลย
ที่ 2 เขียนคำว่า "แสงรุ่งเรือง" ซึ่งเป็นชื่อร้านจำเลยที่ 2 ลงด้านหลังเช็คพิพาททั้งสอง
ฉบับถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เจ้าของร้านเป็นผู้ลงลายมือชื่อของตนในเช็คดังกล่าว จึง
เป็นการลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
900 วรรคแรก, 919 และ 989 วรรคแรกเช็คพิพาททั้งสองฉบับเป็นเช็คผู้ถือ จำเลยที่
2 จึงเป็นผู้ประกัน(อาวัล) จำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายตามมาตรา 921, 940 และ 989 วรรค
แรกย่อมอยู่ในฐานะต้องผูกพันใช้เงินตามเนื้อความในเช็คเช่นเดียวกันกับจำเลยที่ 1
ผู้สั่งจ่ายตามมาตรา 967 และ 989 วรรคแรก ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 2
ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบใช้เงินตามเช็คต่อโจทก์นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟัง
ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-เรีงธรรม ลัดพลี-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น